

# 감사결과 처분요구서

- 직원의 근무 분위기 저해 건 -

2024. 8.

□□□□□본부 ○○○○○○

## 목 차

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>I . 감사실시 개요</b>        | 1     |
| 1. 감사 배경 및 목적             | 1     |
| 2. 감사 대상 및 중점             | 1     |
| 3. 감사 기간 및 인원             | 2     |
| <br><b>II . 감사결과 처분요구</b> | <br>3 |
| 1. 처분요구사항 일람표             | 3     |
| 2. 처분요구사항 명세              | 3     |

# I . 감사실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

- ☐ 「감사규정」 제3조(자체감사의 종류) 제2호 “특정감사” 규정에 따라 특정업무에 대한 문제점을 파악하여 원인과 책임소재를 규명하고 개선대책을 마련하기 위함
- ☐ △△ △△△△로부터 ○○○ ○○○○ 중 부서 내 ○○○○ 위반행위가 있다는 내용의 신고(‘24.\*.\*\*)(\*)가 접수되어 이에 대한 사실관계를 명확히 조사해 필요시 그에 상응하는 조치를 취하기 위함
- ☐ 사건 개요

○ 일시: ’24.\*.\*\*.(\*) \*\*시경  
○ 장소: 사무실 (●●●●● ○○○ ○○○○)  
○ 내용: 업무시간 중 사무실 내에서 ○○○ ○○○○ ○○(○○)이 ○○ 중인 ○○○장 (○○○ ○○○○장)과 대화 중 폭언(말다툼)

## 2. 감사 대상 및 중점

□□□□□본부 ●●●●● ○○○ ○○○○에서 ’24.\*.\*\*.(\*) \*\*시경에 발생한 사건을 중심으로 확인하였으며, 특히 당시 ○○○ ○○○○ ○○○○ 소속으로 ○○○○○ ○○ 중이던 ○○○ ○○ 등 ① 당시 ○○○들의 ○○상 관계 및 ② ○○○ 등 ○○○○시 발생할 소지가 있는 ○○관리 적정성 및 제도개선 등에 중점을 두었다.

### 3. 감사 기간 및 인원

□ (감사기간) '24.\*.\*\*.(\*) ~ 같은 해 \*.\*.\*\*.(\*)

| 구 분            | 감사일수<br>(근무일 기준) | 감 사 자         |
|----------------|------------------|---------------|
| · 현장조사, 자료검토   | *일               | ○○○, ○○○, ○○○ |
| · 면담, 확인서 징구 등 | *일               | ”             |
| · 행정상 조치사항 협의  | *일               | ”             |
| 합 계            | *일               |               |

## Ⅱ. 감사결과 처분요구

### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 관계부서        | 구분 | 제 목                    | 처분요구<br>종 류 | 금 액<br>(인원) | 감사자               |
|----|-------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1  | ●●<br>○○○○○ | 특정 | 직장 내 ○○·○○<br>○○ ○○ 문책 | 징계          | (*명)        | ○○○<br>○○○<br>○○○ |
| 2  | △△△         | 특정 | △△ 참고자료 활용<br>(△△△△)   | 통보          | -           |                   |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

# △△△△△△△(주) 상임감사위원

## 징 계 요 구

제 목 직장 내 ○○·○○ ○○ ○○ 문책

관 계 부 서 □□□□□본부 ●●●●● ○○○○○○ ○○○○○○

징계 대상자 ○○○ ○○○

징 계 종 류 건책

○○은 폭언을 하는 등 ○○ 분위기를 저해하고 ○○·○○를 ○○하게 하는 행동을 해서는 안된다.<sup>1)</sup>

□□□□□본부 ●●●●● ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○ ○○는 ○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○로 ○○시 여러 ○○들이 목격하고 있는 사무실 내에서 ○○ ○○(○○○)과 대화 중 폭언을 하고, 자기가 휴대하고 있던 볼펜을 자기 책상에 내려놓는 행위를 부주의하게 하여 ○○○를 포함한 ○○ ○○들이 있는 사무실의 ○○ 분위기를 저해하는 등 회사의 ○○·○○ ○○을 초래하였다.

조치할 사항

1) 「취업규칙」 제73조 등

❖ □□□□□본부장에게 「취업규칙」 제10조(성실의무) 및 제73조(○○·○○  
○○)를 위반해 직장 내에서 폭언을 하는 등 ○○ 분위기를 저해하고 ○○·  
○○를 ○○하게 한 □□□□□본부 ●●●●● ○○○○○○ ○○○○○ ○○  
○(\*) ○○를 「△△관리규정」에 따라 징계할 것을 요구(징계)

# △△△△△△△(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 △△ 참고자료 활용 (△△△△)

관 계 부 서 □□□□□본부 ○○○○○ ○○○○○ △△△

내 용

본 사안은 직장 내에서 ○○ 시간 중 발생하였지만, 회사가 ○○○ 보호 측면에서의 △△상 적극적 의무나 책임을 부담하는지는 확실하지 않다. 다만, “△△△는 근로계약에 수반되는 신의칙상의 부수적 의무로서 ○○○가 노무를 제공하는 과정에서 생명, 신체, 건강을 해치는 일이 없도록 인적·물적 환경을 정비하는 등 필요한 조치를 강구하여야 하는 보호의무를 부담”<sup>2)</sup>한다는 점은 참고할 필요가 있다.

### 조치할 사항

❖ □□□□□본부장에게 □□ □□결과를 △△ 참고 자료로 활용하도록 △△

통 보(통 보)

2) 대법원 2021.8.19. 선고 2018다270876 판결, 대법원 2006.9.28. 선고 2004다44506 판결, 대법원 2000.5.16. 선고 99다47129 판결, 대법원 1999.2.23. 선고 97다12082 판결 등